

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 안전점검 수행기관 선정 업무 불철저
2. 소관부점 : 중부개발처, 수도권동부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

「건설기술진흥법」 제39조의2 및 제62조에 따르면 건설업자 등이 건설공사를 시행하는 경우 정기안전점검 등을 실시하기 위해 건설공사의 안전관리계획을 수립하고 이를 발주자에게 승인받도록 하고 있는데1)

같은 법 시행령 제100조, 100조의2에 따르면 건설업자 등이 안전관리 계획에 따라 정기안전점검 등을 실시할 때에는 발주자에게 안전점검 수행 기관(이하 “안전점검자”라고 한다) 지정을 요청하도록 하고 있고2) 발주자는 사전에 안전점검자를 공개모집하고 명부를 작성하여 관리하도록 하고 있다.3)

공사에서는 안전관리부4)가 안전점검자 명부를 작성5)하고 사업

1) 「건설기술진흥법」, 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 등에 따르면 발주자는 건설공사가 안전하게 이행될 수 있도록 설계, 시공 등 각 단계별 설계사, 시공사에게 설계 안전검토 보고서, 안전관리계획서 등을 작성하도록 하고 있음

2) 안전점검 등과 관련하여 발주자의 책임을 강화하기 위해 2018. 12. 31. 「건설기술진흥법」 개정

3) 안전점검 업무가 시공사와 독립적으로 이행되도록 하기 위함(당초 : 시공사가 안전점검 수행기관을 추천하고 발주자가 승인 → 변경 : 발주자가 안전점검 수행기관을 지정하면 시공사가 해당 기관과 계약 체결)

4) 「업무분장세칙」 제5조 제2항에 따라 안전·보건관리 업무를 총괄하고 있음

부점⁶⁾은 건설업자로부터 안전점검자 지정을 요청받으면 용역금액을 산출하여 홈페이지에 지원자를 모집한 후 평가결과에 따라 대상을 지정, 건설업자에게 계약하도록 통지하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「건설기술진흥법」 시행령 제100조 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」(이하 “지침”이라 한다)에 따르면 발주자는 건설업자로부터 안전점검자 지정 신청서를 제출받은 날로부터 7일 이내에 발주자의 인터넷 홈페이지 등을 통해 안전점검자 지정공고를 하도록 하고 있고

발주자는 안전점검에 참여하는 기술인의 실적, 업무중첩도, 수행기관의 실적, 신용도, 가격 등 평가항목에 대해 세부평가기준을 정하고 평가결과에 따라 안전점검자로 지정하도록 하고 있다.

또한, 안전점검 수행비용은 지침 제46조, 제47조 등에 따라 계상하도록 하고 있는데 공사의 특성 및 난이도에 따라 10% 범위에서 가산할 수 있다.⁷⁾

따라서, 안전점검자를 선정할 때에는 비용 산출, 모집공고, 평가 등 관련 업무를 지침 등에 따라 명확히 처리하여 안전관리 업무가 목적에 적합하게 수행될 수 있도록 하여야 한다.

5) “기재 생략”

6) 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처를 말하며, 각 처는 「업무분장세칙」(제31조부터 제34조까지)에 따라 소관 개발사업 현장의 안전 및 품질관리 업무를 권역별로 구분하여 수행하고 있음

7) 공사비요율에 의한 방식을 적용하되, 추가조사, 정밀안전 등에 대해서는 「엔지니어링사업대가의 기준」을 적용하여 산출 하도록 하고 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 안전점검자를 선정한 공공개발사업 22건에 대해 업무처리 적정성을 점검한 결과

(1) 안전점검 수행기관 선정 업무 불철저

지침 제18조 제7항에 따르면 시공자로부터 안전점검자 지정을 요청 받은 발주자는 안전점검자 세부평가 기준, 안전점검 비용 등을 포함하여 7일 이내에 안전점검자 지정공고를 하도록 하고 있는데

중부개발처 소관 ‘●●●●● ●●●●●●●’ 개발사업의 경우 2000. 0. 00. 건설업자로부터 안전점검자 지정 요청을 받아 7일 이내에 수행기관 지정공고를 하여야 하는데도 5일을 초과한 같은 해 0. 0. 에서야 공사홈페이지에 선정 공고한 사실이 확인되었고

수도권동부개발처 소관 ‘●●●●●●●●● ●●●●●●●●●’ 개발사업의 경우 안전점검자 선정공고를 할 때에 지침 제47조 등에 따라 [표 38]과 같이 대가요율을 기준 등으로 안전점검 비용을 산정하여야 하는데⁸⁾

[표 38] 안전점검 비용 산정 기준 요약

(단위 : m², %)

건설공사종류	규 격	전체요율	정기안전점검요율	초기점검요율
건 축 물	5,000	0.52	0.35	0.17
	10,000	0.34	0.24	0.10
	30,000	0.16	0.11	0.05
	50,000	0.13	0.09	0.04
	100,000	0.11	0.08	0.03

8) 정기안전점검(요율에 따르되 10%범위 가산가능), 정밀안전점검, 소규모안전관리계획의 작성 비용(「엔지니어링사업대가의 기준」), 초기점검의 경우 추가항목에 대한 비용 별도 계상 등의 기준

[표 39]와 같이 견적으로 안전점검 비용을 산정⁹⁾하여 공고금액이 용역을 수행하기에 부족하다는 민원이 발생되고 공고가 유찰된 사실이 있다.¹⁰⁾

[표 39] 영종국제도시 안전점검비용 산정내용

(단위 : 원)

구 분	공고금액	과업내용	공고일자	비 고
-----	------	------	------	-----

“기재 생략”

또한, 공사의 안전점검자 명부는 감사조치를 통해 안전관리부에서 2000. 0. 0. 작성하고 일부 부점은 선정기간 소요에 따른 공사지연을 사유로 [표 40]과 같이 안전점검 수행기관을 선정한 것으로 확인되었는데

[표 40] 안전점검 수행기관 선정 요약

사업명	선정기관	계약체결일	선정방법	비고
-----	------	-------	------	----

“기재 생략”

수도권동부개발처 소관 ‘■■■■ ■■■■’ 개발사업의 경우 안전점검 수행기관과 건설업자의 계약이 2000. 0. 0. 체결되어 안전점검 수행기관 명부 작성 후 선정해야 하는데도 법령 개정 전 방법인 ‘건설업자가 추천한 업체’를 선정한 것으로 확인되었고

9) “기재 생략”

10) “기재 생략”

‘○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○’ 개발사업의 경우 위탁자인 성동구에 안전점검자를 추천받아 선정된 것으로 확인되는 등 [표 41] 및 [별표 7] “안전점검 수행기관 선정 업무 현황”과 같이 안전점검자 선정 관련 업무가 불철저한 사례 16건이 확인되었다.

[표 41] 안전점검 수행기관 선정업무 불철저 요약

(단위 : 건)

소관부점	소계	불철저 사안			비고
		공고일정 미준수	가격산정 오류	선정방법 부적정	

“기재 생략”

(2) 안전점검 수행기관 평가 기준 정비 필요

한편, 지침 등에서는 발주자가 정한 세부평가기준에 따라 안전점검자를 지정하도록 하고 있어 관련 업무처리 현황을 살펴보면

공사 내 표준화된 세부평가기준 등이 내규에 반영되어 있지 않아 건설업자로부터 안전점검자 지정 신청이 접수되면 각 사업 담당자는 전임자의 업무처리 내용 등을 참고하여 부점장 승인을 통해 평가기준을 결정하고 있는 실정이었다.

이로 인해 [표 42] 및 [별표 8] “안전점검 수행기관 평가기준 명세”와 같이 동일 부점에서 유사한 시기에 업무를 처리하였는데도 세부평가기준 배점을 달리하여 공고한 사실이 확인되었다.¹¹⁾

11) 선정계획 보고 및 승인 등의 절차는 적절하게 처리하고 있는 것으로 확인

[표 42] 안전점검 수행기관 평가기준 사례 요약¹²⁾

공고부점	사업명	평가기준(용역금액)		공고일	비고
		1억 미만	1억 초과		

“기재 생략”

안전점검자 평가 업무는 건설현장의 안전점검 등이 독립적으로 처리 되도록 법률을 개정한 목적을 반영하고 표준화된 업무처리를 통해 참가 업체에 신뢰도를 제고할 수 있도록 평가기준을 규정에 반영하는 등 절차를 정비할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 중부개발처 등 2개 부점에서는 수행기관 선정 관련 기준 마련의 필요성에 대해 공감하면서도 업무 소관 부점에 대한 다양한 의견을 전달하였다.

4. 조치할 사항

중부개발처장, 수도권동부개발처장은 안전점검 수행기관 선정관련 절차, 방법 등이 관련 규정과 달리 처리되지 않도록 업무를 철저히 수행하고 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

중부개발처장¹³⁾은 공공개발사업 안전점검 수행기관 선정 관련 평가기준을 내규에 반영하는 등 공공개발본부 내 통일된 업무기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)

12) 배점을 달리하였으나 세부평가기준(기술인 및 기관 실적, 업무 중점도, 신용도 등)은 유사한 항목으로 구성하여 운영함

13) 「공공개발 건설안전관리 업무요강」 소관 부점을 대상으로 조치 요구함

[별표 7]

안전점검 수행기관 선정업무 현황

순번	공고부점	사업명	부적정 사안			비고
			공고일정 미준수	가격산정 오류	선정방법 부적정	

“기재 생략”

[별 표 8]

안전점검 수행기관 평가기준 명세

순번	공고 부점	사업명	평가기준(용역금액)		유형 구분	비고
			1억 미만	1억 초과		

“기재 생략”